

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1513/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

นายอนันต์ สันทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.พ. มาตรา 240 (3)

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 37, มาตรา 120, มาตรา 225, มาตรา 232

คดีที่พนักงานอัยการโจทก์บรรยายฟ้องว่า ได้มีการสอบสวนแล้วยอม
สันนิษฐานได้ว่า มีการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อจำเลยไม่คัดค้าน โดย
เสนอหรือนำสืบเป็นข้อต่อสู้ไว้ ถือว่าไม่มีข้อโต้แย้งกัน หากตามสำนวนไม่มีข้อเท็จ
จริงที่แสดงว่าการสอบสวนนั้นไม่ชอบ จำเลยเพิ่งมาคัดค้านขึ้นในชั้นอุทธรณ์ ย่อม
ไม่มีเหตุที่จะวินิจฉัยให้กรณีถือได้ว่าการสอบสวนในความผิดที่กล่าวหาตามฟ้อง
แล้ว แม้ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์ของจำเลย เมื่อ
โจทก์จำเลยได้นำสืบพยานมาจนสิ้นกระแสความแล้ว ศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัย
ปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวไปได้เอง โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
ชี้ขาดก่อน

แม้ อ. จะเคยถูกฟ้องร่วมกับจำเลยมาก่อน แต่ศาลได้สั่งแยกฟ้องจำเลยเป็นคดี
ใหม่ต่างหากจากคดีที่ อ. ถูกฟ้องร่วมกับจำเลย โจทก์จึงอ้าง อ. เป็นพยานได้ โดย
ขณะที่ อ. เบิกความเป็นพยานโจทก์ในคดีนี้ อ. มิได้อยู่ในฐานะเป็นจำเลย

การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท คือ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 56, 61 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ใช้ กฎหมายบทที่หนักที่สุดลงโทษ พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับจำเลย ในความผิดที่มีโทษเบากว่า เพื่อให้ความผิดทุกกรรมรวมทั้งความผิดที่มีโทษหนัก กว่าเล็กน้อย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 ได้ ดังนั้น แม้ พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับจำเลยไปแล้วตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 61 ซึ่งเป็นความผิดบทเบาที่สุด การเปรียบเทียบนั้นก็ไม่นับ คดี ไม่เล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 ศาลฎีกามีอำนาจ วินิจฉัยปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ซึ่งเป็นบทที่ หนักที่สุดให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖, ๖๑, ๑๕๑, ๑๕๒

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็น ความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ พระราช บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖, ๖๑, ๑๕๑, ๑๕๒ การที่พนักงาน สอบสวนได้เปรียบเทียบปรับจำเลยในข้อหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๑, ๑๕๑ ซึ่งมีโทษเบากว่าไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จึงไม่ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗ (๓) และฟังว่าการ

กระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖, ๖๑ และจำเลยกระทำโดยประมาท แต่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเพียงได้รับอันตรายแก่กาย พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖, ๖๑, ๑๕๑, ๑๕๒ แต่เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๐ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก ๑ เดือน ลดโทษ ๑ ใน ๕ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒๔ วัน โดยไม่เห็นสมควรให้รอการลงโทษ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เมื่อพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับจำเลยในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๑, ๑๕๑ แล้ว สิทธิภาคีอาญามาฟ้องในความผิดฐานนี้ย่อมระงับไป ส่วนข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖, ๑๕๒ ทั้งสองฐาน พนักงานสอบสวนยังมิได้แจ้งข้อหาและทำการสอบสวน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๗ เวลาประมาณเที่ยงคืน จำเลยได้ขับรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ คันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๗๕ กาญจนบุรี มาจอดบนทางเดินรถที่เกิดเหตุ เนื่องจากระบบช่วงล่างของรถเกิดชำรุด ปรากฏตามแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.๙ จนถึงคืนวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๗ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ได้มีรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อคันหมายเลขทะเบียน น.-๒๘๒๔ ขอนแก่น ซึ่งมีนายองอาจ เพิ่มพูลผล เป็นผู้ขับแล่นมาชนส่วน

กระบวนด้านทำยรถคันเกิดเหตุดังกล่าวทางดานขวา เป็นเหตุให้นายวัฒนา ประสาวภา
ที่โดยสารมาในรถคันหลังดังกล่าวตกจากรถได้รับอันตรายแก่กาย ปรากฏตาม
รายงานการชันสูตรบาดแผลเอกสารทำยฟ้องคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๙๕/๒๕๒๘ ของ
ศาลเดียวกัน พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับจำเลยเป็นเงิน ๒๐๐ บาท ใน
ข้อหาจอดรถในทางเดินรถที่ไม่มีแสงสว่างเพียงพอโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่าง
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๑, ๑๕๑ นายองอาจ เพิ่มพูน
ผล ได้ถูกศาลพิพากษาลงโทษในข้อหาขับรถโดยประมาท ปรากฏตามคดีหมายเลข
แดงที่ ๑๐๙๕/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น ที่โจทก์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า
ได้มีการสอบสวนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖
และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องนั้น
เห็นว่าคดีนี้พนักงานอัยการโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าได้มีการสอบสวนความผิดดัง
กล่าวไว้แล้ว จึงสันนิษฐานได้ว่าได้มีการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อจำเลย
ไม่คัดค้านโดยเสนอหรือนำสืบเป็นข้อต่อสู้ไว้ถือว่าไม่มีข้อโต้แย้งกัน หากตาม
สำนวนไม่มีข้อเท็จจริงที่แสดงว่าการสอบสวนนั้นไม่ชอบ จำเลยเพิ่งมาคัดค้านขึ้นใน
ชั้นอุทธรณ์ ย่อมไม่มีเหตุที่จะวินิจฉัยให้ กรณีถือได้ว่าการสอบสวนในความผิดที่
กล่าวหาดังกล่าวตามฟ้องแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และแม้ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
ตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่พอพียงว่าการกระทำของจำเลย
เป็นความผิดฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ เมื่อโจทก์จำเลยได้นำสืบพยานกันมาจนสิ้น
กระแสความแล้ว ศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวไปได้เอง โดย
ไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาดก่อน ในปัญหาข้อนี้นางองอาจ
เพิ่มพูนผล คนขับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ค้นหมายเลขทะเบียน น-๒๘๒๔ ขอนแก่น
พยานโจทก์เบิกความว่า ขณะขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อคัน

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๗/๕ กาญจนบุรี ที่จำเลยขับและจอดทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนั้น เป็นเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกาเศษ ซึ่งมีดแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีสัญญาณเป็น แสงไฟจากรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ จำเลยเองก็เบิกความรับว่าได้จอดรถอยู่บนผิว จราจรห่างจากไหล่ถนนด้านซ้ายประมาณฟุตเศษ และอยู่ห่างเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน ประมาณ ๒ ฟุต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนตามคำเบิกความ ของร้อยตำรวจเอกบุญเลี้ยง พูนณรงค์ พนักงานสอบสวน และแผนที่เกิดเหตุเอกสาร หมายเลข จ.๙ ที่ร้อยตำรวจเอกบุญเลี้ยงทำขึ้น ส่วนที่จำเลยเบิกความว่าได้เปิดไฟหรือทิ้ง ไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๗ เวลาประมาณเที่ยงคืน และลืมปิดไฟในตอนรุ่งเช้า ของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๗ ทำให้ไฟหมดเป็นเหตุให้ไม่มีสัญญาณไฟในขณะเกิด เหตุนั้น ก็ขัดกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.๑๑ เอง ที่ว่าจำเลย ไม่ได้สั่งให้นายธานี ชูขำ ซึ่งนั่งรถบรรทุก ๑๐ ล้อมากับจำเลยด้วยเปิดไฟแต่อย่างใด เพียงแต่สั่งให้เฝ้ารถไว้ ทั้งนายธานีพยานจำเลยเองก็เบิกความว่าไม่ได้เปิดไฟรถไว้ เพราะไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์เลย และที่จำเลยอุทธรณ์ว่าได้นำอ้อยมาผูกติดปัก เป็นกองไว้ด้านหน้าและหลังรถข้างละ ๒ กอง เพื่อให้รถที่วิ่งมามองเห็นนั้น ก็ได้ ความจากบันทึกในแผนที่เกิดเหตุและคำเบิกความของนายองอาจว่า บริเวณที่เกิด เหตุเป็นทุ่งนาไม่มีบ้านคนมีดมากและเป็นถนนเรียบ และจากคำเบิกความของร้อย ตำรวจเอกบุญเลี้ยงว่า กองอ้อยที่วางไว้นั้นมีลักษณะเห็นได้ไม่ชัดเจนเมื่อขับรถผ่าน มาในเวลากลางคืน จึงยังไม่พอพียงว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะ เช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ที่จะจัดการป้องกันมิให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ผู้ ขับรถมาทางด้านหลัง ให้สามารถมองเห็นรถยนต์บรรทุกที่จำเลยจอดไว้ในระยะห่าง เพียงพอที่ผู้นั้นจะหยุดรถหรือหลบหลีกไปได้แล้ว สำหรับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ของจำเลยที่ว่า นายองอาจเคยเป็นจำเลยร่วมกับจำเลยนี้ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๐๙๕/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยนี้เป็นคดีนี้ ศาลย่อมจะรับฟังคำเบิกความของนายองอาจเพื่อลงโทษจำเลยซึ่งเป็นจำเลยในคดี

เดียวกันไม่ได้นั้น เห็นว่าแม่นายองอาจจะเคยถูกฟ้องร่วมกับจำเลยมาก่อน ศาลก็ได้
สั่งแยกฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ต่างหากจากคดีที่นายองอาจถูกฟ้องร่วมกับจำเลย
โจทก์จึงอ้างนายองอาจเป็นพยานได้ โดยขณะที่นายองอาจเบิกความเป็นพยานโจทก์
ในคดีนี้ นายองอาจมิได้อยู่ในฐานะเป็นจำเลย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยจอด
รถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อบนทางเดินรถที่เกิดเหตุในเวลากลางคืนเนื่องจากรถชำรุด
ขัดข้อง ไว้ในทางเดินรถอันเป็นการกีดขวางการจราจรในเวลากลางคืนโดยมิได้เปิด
ไฟหรือใช้แสงสว่างตามสมควรจนเป็นเหตุให้นายองอาจขับรถบรรทุกมาชนส่วน
กระบะด้านท้ายรถของจำเลย และนายวัฒนาที่โดยสารมาในรถของนายองอาจตก
จากรถได้รับอันตรายแก่กาย อันเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายแก่กายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ แล้ว และ
เนื่องจากการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖, ๖๑ และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ให้ใช้
กฎหมายบทที่หนักสุดลงโทษจึงต้องลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔๐ พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับจำเลยในความผิดที่มี
โทษเบากว่า เพื่อให้ความผิดทุกกรรมรวมทั้งความผิดที่มีโทษหนักกว่าเล็กน้อยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ ได้ ดังนั้น แม้พนักงานสอบสวน
จะเปรียบเทียบปรับจำเลยไปแล้วตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๖๑ ซึ่งเป็นความผิดบทเบาที่สุด การเปรียบเทียบนั้นก็ไม่ใช่ ชอบ คดียังไม่เล็ก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัย
ปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้องได้ และเมื่อฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด
ตามฟ้องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไป

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๕๖, ๖๑ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ให้ลงโทษจำเลยตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก ๑ เดือน จำเลยให้การรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ ๑ ใน ๕ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒๔ วัน

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

ศาลแขวงขอนแก่น - นายภาติยะ ดวงมณี
ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>